

0003428-68.2015.8.26.0097

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... em face de José Roberto Nazário, qualificado a fls. 09, de Luciano Furtuoso Machado Lustosa, vulgo "Zé Mulambo", qualificado a fls. 45/48, e de José Aparecido da Silva, vulgo "Zé Quirino", qualificado a fls. 27, pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de março de 2013, em horário incerto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

1ª Vara

Av. Frei Marcelo Manilia, 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003428-68.2015.8.26.0097 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003428-68.2015.8.26.0097

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 035/2013 - Delegacia de Polícia de Planalto

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

LUCIANO FURTUOSO MACHADO LUSTOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LUCIANO FURTUOSO MACHADO LUSTOSA como incurso nas penas do art.155, §1º e § 4º, inciso II, c.c artigo 29 do Código Penal. Consta da denúncia que:

"O Ministério Público do Estado de São Paulo por meio de seu órgão infra-assinado vem, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 24 do Código de Processo Penal, ajuzar AÇÃO PENAL PÚBLICA, oferecendo a Vossa Excelência DENÚNCIA em face de José Roberto Nazário, qualificado a fls. 09, de Luciano Furtuoso Machado Lustosa, vulgo "Zé Mulambo", qualificado a fls. 45/48, e de José Aparecido da Silva, vulgo "Zé Quirino", qualificado a fls. 27, pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor. Consta dos inclusos autos de inquérito

policial que no dia 06 de março de 2013, em horário incerto, no período noturno, na residência situada na Avenida Rio Branco, nº 1.166, bairro Centro, na Cidade de Planalto, nesta Comarca, JOSÉ ROBERTO NAZÁRIO e LUCIANO FURTUOSO MACHADO LUSTOSA subtraíram para ambos, mediante escalada e concurso de agentes, coisas alheias móveis, consistente em um ferro de passar roupas, sem marca aparente, e um botijão de gás, pertencentes à vítima Anízio Lopes de Souza (...). É dos autos que nas circunstâncias temporais e especiais mencionadas, aproveitando-se da menor vigilância dos moradores durante o repouso noturno, JOSÉ ROBERTO e LUCIANO acessaram o interior do imóvel da vítima mediante escalada do muro lateral, de onde subtraíram um ferro de passar roupas e um botijão de gás que estavam na área dos fundos da residência. No dia seguinte, o denunciado JOSÉ ROBERTO dirigiu-se ao estabelecimento comercial de JOSÉ APARECIDO DA SILVA, vulgo "Zé Querino", para vender o bem. Foi então que José adquiriu, no exercício de sua atividade comercial, o aludido botijão de gás pela quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Posteriormente, JOSÉ ROBERTO foi preso em flagrante delito por crime de furto e acabou confessando a presente infração. Nessa ocasião, JOSÉ ROBERTO indicou que no crime em questão contou com a colaboração de seu comparsa LUCIANO, vulgo "Zé Mulambo" e que o botijão de gás subtraído foi vendido a JOSÉ APARECIDO, alcunha "Zé Quirino". Os bens subtraídos foram avaliados R\$ 110, 00 (cento e dez reais) conforme autos de fls. 23 e 33.

A denúncia foi recebida em 28/07/2014 (fl. 73).

Fora determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Luciano Furtuoso Machado Lustosa (fl. 173) e, logo após, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 20 de outubro de 2015 (fl. 176).

O acusado foi encontrado e devidamente citado em fl. 190, razão pela qual a aludida suspensão foi revogada em 22 de julho de 2022 (fl. 192)

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 196/198).

O recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 204/205).

Foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 5/6), termo de declarações (fls. 25 e 27), os autos de avaliação (fls. 23 e 33).

A autoria delitiva, por outro lado, não foi suficientemente comprovada.

A vítima narrou em juízo que subtraíram um botijão de gás e um ferro elétrico. Disse que não viu quem furtou os bens. Disse que não deu queixa na delegacia. Disse que o botijão foi devolvido e o prejuízo ficou unicamente por conta do ferro. Disse que não prestou queixa na delegacia.

Interrogado, o réu disse ter 32 anos, disse trabalhar como arrumador, disse ter 2 filhos. Negou os fatos.

Não há provas para subsidiar a condenação.

A única prova produzida em juízo, a oitiva da vítima, não aponta para a autoria do réu.

O réu negou os fatos.

Assim, face à fragilidade e incoerência do acervo probatório, é possível concluir que não há provas de que o réu praticou a conduta típica ou que participou, de alguma forma, do furto praticado.

Interessante lançar mão de algumas considerações sobre o que convencionou-se chamar de “standards probatórios”, critérios para aferir a suficiência probatória no processo. Sobre o tema, leciona Aury Lopes Junior que:

“Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão. O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato” (...). Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é a anglosaxã, são estabelecidos os seguintes padrões: prova clara e convincente (clear and convincing evidence); prova mais provável que sua negação (more probable than not); preponderância da prova (preponderance of the evidence); prova além da dúvida razoável (beyond a reasonable doubt) (Manual de Direito Processual Penal, item 2.1, 17a edição, 2020, editora Saraiva).

Arremata ao autor ao concluir que a condenação em sede de ação penal somente pode se sujeitar ao standard probatório mais rigoroso, tudo em face da adoção do princípio da presunção de inocência: “ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam claramente a adoção do standard probatório de “além da dúvida razoável”, que somente se preenchido autoriza um juízo condenatório (...) perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala em indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)”.

Não é possível admitir o rebaixamento do critério de avaliação da prova no memento da condenação. E, neste contexto, não se formou prova além da dúvida razoável (beyond a reasonable doubt) de que o réu praticou a conduta imputada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e ABSOLVO o réu LUCIANO FURTUOSO MACHADO LUSTOSA da imputação do crime previsto no art. 155, §1º e § 4º, inciso II, c.c artigo 29 do Código Penal.

Sem custas processuais.

Sentença publicada em audiência, da qual as partes saem intimadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Buritama, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA